

Tus derechos como trabajador

Trabajar no es sólo cobrar a fin de mes. Es entrar en un contrato con derechos exigibles y obligaciones concretas. Esta unidad es el manual básico de lo que la ley dice que te corresponde desde el primer día, incluso si tu primer contrato dura sólo tres meses de verano.



Tiempo estimado de lectura: ~18 min · Saberes LOMLOE: E.4, E.5, E.6 · Pre-requisitos: Unit 7 (el mundo del trabajo y el mercado laboral español). Al acabar esta unidad sabrás: Enumerar los diez derechos básicos que el Estatuto de los Trabajadores reconoce a cualquier persona asalariada.



Distinguir la jornada máxima legal (40 h en cómputo anual) de la jornada efectiva que fija cada convenio. Calcular las vacaciones proporcionales de un contrato corto y decidir entre disfrutarlas o cobrarlas. Reconocer los derechos y límites especiales al trabajar entre los 16 y los 18 años.

“

Trabajar no es sólo cobrar — es tener derechos protegidos por ley. Esta unidad enseña tus derechos básicos: jornada máxima, descanso, vacaciones, igualdad, prevención de riesgos, indemnización por despido. Y, sobre todo, los derechos extra que tienen los menores entre 16 y 18 años, donde la protección legal es mayor.



EL CASO

Luis, 17 años: '30 € al día en sobre cerrado, sin contrato'

La Unit 7 dibujaba el mapa del mercado laboral español a vista de pájaro: cuántos somos, en qué trabajamos, cuánto se cobra de media. Esta unidad baja al suelo y se centra en algo mucho más cercano: lo que la ley dice que te corresponde a ti desde el primer minuto en que firmas un contrato. No los derechos abstractos, los concretos.

¿Qué pasa si Luis se cae trabajando? ¿Y si el jefe deja de pagarle?



No "tienes derecho a vacaciones", sino "tienes derecho a 30 días naturales retribuidos por año trabajado y, si tu contrato dura tres meses, te corresponden 7,5 días que puedes negociar como permiso o cobrar en el finiquito".



§1

El Estatuto de los Trabajadores: la ley básica del trabajo en España



El Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET) es la norma marco que regula las relaciones laborales por cuenta ajena en España. Su versión vigente es el Real Decreto Legislativo 2/2015, modificado de forma relevante por el Real Decreto-ley 32/2021 (la llamada Reforma Laboral de 2021, que limitó la temporalidad y reforzó la...



Tu salario mínimo no es el SMI, es el de tu convenio

El SMI es un suelo legal absoluto: nadie puede cobrar menos. Pero la mayoría de sectores tienen un convenio colectivo propio, negociado entre sindicatos y patronal, que fija salarios más altos que el SMI para cada categoría profesional.



§ 2

Jornada, descanso y vacaciones en la práctica



Las cifras del Estatuto son el suelo legal. La aplicación concreta depende del convenio y del contrato. Tres detalles que conviene saber. Jornada legal vs jornada efectiva. El límite legal estatal es de 40 horas semanales en cómputo anual.



8.1 · Vacaciones proporcionales en un contrato de verano de tres meses

Enunciado Marta firma un contrato temporal como camarera en un chiringuito de Gandia del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026 (tres meses completos, 92 días). El convenio de hostelerí...

Cálculo de los días de vacaciones proporcionales: $30 \times (92 / 365) = 7,56$ días naturales (se redondea a 7,5 días en la práctica).

Como el contrato es de verano y la empresa necesita a Marta los tres meses completos, lo habitual es no disfrutar los días y cobrarlos en el finiquito.

Cálculo del importe: el salario diario bruto es $1.350 / 30 = 45$ €/día. Por tanto, $7,5 \times 45 = 337,5$ € brutos.

Ese importe aparece en el finiquito junto al salario del último mes, la parte proporcional de pagas extras y la



§ 3

Trabajar a partir de los 16 años: derechos y límites especiales



En España se puede trabajar a partir de los 16 años cumplidos (ET art. 6). Antes de esa edad, está prohibido salvo en espectáculos públicos con autorización expresa de la autoridad laboral. Los menores de 18 años tienen un régimen reforzado de protección.



España tiene 14 pagas por ley; muy pocos países lo hacen así

Cuando un trabajador francés, alemán o sueco oye que en España se cobra en 14 pagas, suele preguntar si los 12 meses se pagan menos. La respuesta es que no: el salario anual se reparte en 12 mensualidades más dos extras (junio y Navidad) que la empresa puede ofrecer aparte o prorratear mes a mes.



§ 4

Prevención de Riesgos Laborales: la Ley 31/1995



El accidente in itinere también cuenta como accidente laboral

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), desarrollada por decenas de reales decretos sectoriales, regula cómo deben evitarse los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Su filosofía es preventiva: no esperar a que ocurra el daño, sino diseñar el trabajo de modo que no pueda ocurrir.



§ 5

Convenio colectivo, comité de empresa y sindicatos



El caso Glovo y la Ley Rider de 2021

El derecho laboral español tiene tres capas: ley (Estatuto y normas estatales), convenio colectivo (acuerdo sectorial o de empresa) y contrato individual. La capa de convenio es la que más matiza el día a día. El convenio colectivo.



§ 6

Si te vulneran un derecho: la ruta para reclamar



Cuando algo no encaja (no te pagan el SMI, te hacen trabajar más horas de las pactadas sin compensar, no te dan los EPI, te discriminan por edad o género), existe una vía clara, gratuita y razonablemente rápida para reclamar. Vale tanto para un contrato de verano como para uno indefinido.

La ruta para reclamar un derecho laboral, de menos a más formal.





La Inspección de Trabajo española hace 1,2 millones de actuaciones al año

Según las memorias anuales del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en España se realizan en torno a 1,2 millones de actuaciones inspectoras anuales (suma de visitas, requerimientos y comprobaciones documentales).



LO ESENCIAL

Lo esencial

El Estatuto de los Trabajadores (RDLeg 2/2015) es la norma marco. Garantiza derechos mínimos que ningún contrato ni convenio puede empeorar: solo mejorar. Diez derechos esenciales: trabajo, salario, jornada máxima de 40 horas, descanso semanal, 30 días naturales de vacaciones, dos pagas extras, igualdad, conciliación,...

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.